

Matriz FODA:

derechos indígenas en la *arquitectura* del extractivismo contemporáneo

Una lectura desde la economía política y el marco interamericano — Relatoría CIDH

Isaac Moctezuma Calderón — DIF GUERRERO · PAMAR · UNRC

1990

Creación Relatoría CIDH

Primera de once relatorías temáticas del Sistema Interamericano

2016

Declaración Americana

Aprobación del marco de derechos individuales y colectivos para pueblos indígenas

2024 - 2027

Relator Ari Bulkan

Nuevo mandato. 42 millones de personas, 500 lenguas, ciclo de revisión

Estimado docente es un gusto finalizar este seminario.

Al estructurar esta matriz para el cierre del módulo, *considero yo* que es fundamental evitar una lectura exclusivamente jurídica del problema. Evaluar la situación de los pueblos originarios en América Latina limitándonos al texto de la Declaración Americana (2016) resulta insuficiente si no cruzamos ese marco normativo con los debates sobre la reconfiguración del Estado que hemos abordado a lo largo del curso. Pensar en los derechos territoriales sin analizar la profunda influencia del modelo extractivo contemporáneo nos llevaría a un diagnóstico fragmentado, y **un diagnóstico fragmentado no orienta ninguna estrategia real**.

Tal vez la pregunta más honesta que debemos hacernos antes de aplicar cualquier herramienta analítica no es "¿cuáles son las fortalezas del marco normativo?" sino "¿a quién protege ese marco en la práctica?". Esa pregunta es la brújula de lo que sigue. A partir de las lecturas del módulo, el incidente crítico del Relator Bulkan y mi experiencia diaria en el servicio público en Guerrero, propongo la siguiente matriz FODA. El objetivo es mapear las tensiones entre las normativas de protección internacional y las fuerzas macroeconómicas que operan sobre el territorio.

ANÁLISIS FODA

F FORTALEZAS
Interno · Activos existentes

La resiliencia y capacidad de articulación política de las propias comunidades sigue siendo el activo más duradero. Movimientos como la CONAIE en la región andina o el CNI en México han logrado victorias institucionales que ningún organismo internacional pudo generar por sí solo. A nivel formal, la existencia de constituciones plurinacionales en Bolivia y Ecuador, junto con el andamiaje del Sistema

D DEBILIDADES
Interno · Brechas estructurales

La profunda despolitización de los mecanismos de defensa es la herida interna más grave. Hoy en día, la herramienta de "consulta previa" suele quedar reducida a un trámite burocrático que no otorga verdadero poder de veto a las comunidades. El racismo estructural dentro de las instituciones de justicia locales sigue limitando severamente el acceso a defensas legales equitativas frente a

Interamericano, otorgan una base legal robusta para la defensa territorial. La CIDH, con sus once relatorías temáticas, representa un mecanismo con experiencia acumulada desde 1990 — memoria institucional que no debe subestimarse.

corporaciones transnacionales. Además, la Relatoría opera con **recursos crónicamente insuficientes** para el alcance geográfico que enfrenta: 42 millones de personas, más de 500 lenguas, 34 países.

O OPORTUNIDADES
Externo · Ventanas abiertas

La creciente **globalización de la resistencia ecológica** abre canales que antes no existían. El uso de tecnologías de monitoreo satelital y las redes de litigio estratégico permiten elevar denuncias a cortes internacionales sin que la comunidad tenga que salir de su territorio. El mandato Bulkan (2024–2027) coincide con un momento de revisión crítica de la Declaración — ocho años después de su aprobación — lo que ofrece una ventana política para exigir métricas de implementación concretas. **La agenda climática global también puede ser aliada:** los territorios indígenas albergan ecosistemas estratégicos para las metas de carbono que varios Estados se han comprometido ante la comunidad internacional a proteger.

A AMENAZAS
Externo · Presiones sistémicas

La expansión del **extractivismo armado**. Como analiza Dawn Paley respecto a las economías del despojo contemporáneo, la violencia no es una falla del sistema sino un *método de control*. Las dinámicas paramilitares se utilizan recurrentemente para vaciar territorios indígenas ricos en minerales o biodiversidad, facilitando la entrada de megaproyectos ante la deliberada inacción estatal. A esto se suma una amenaza sistémica más sutil: la narrativa del "desarrollo sostenible" que muchos Estados usan para legitimar proyectos extractivos, reencuadrando el despojo como modernización. La ejecución de sentencias protectoras sigue dependiendo de una voluntad política que los Estados rara vez están dispuestos a ejercer contra sus propios intereses financieros.

El progreso que dictan los centros hegemónicos requiere, como daño colateral asumido, la progresiva desarticulación de las formas de vida que eligen no mercantilizar su entorno.

RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA

+ POSTURA DEL ANÁLISIS

La estrategia que recomiendo para la Relatoría bajo el mandato Bulkan es lo que podríamos llamar **litigio territorial de alta visibilidad** combinado con **fortalecimiento de los mecanismos comunitarios de documentación**. No basta con que la CIDH emita resoluciones — la brecha entre el texto normativo y la realidad en el territorio es tan profunda que ninguna iniciativa meramente procedimental va a cerrarla.

El punto de apalancamiento estratégico está en la intersección entre la agenda climática global y los derechos territoriales indígenas: los Estados que han asumido compromisos de carbono ante la comunidad internacional quedan expuestos políticamente cuando se demuestra que destruyen los mismos ecosistemas que prometieron proteger. **Esa es la palanca.** La Relatoría debería priorizar casos con alta visibilidad mediática internacional, donde el costo reputacional de la inacción estatal sea mayor que el costo político de proteger el territorio.

Tocando tierra. Desde mi experiencia diaria en el servicio público a través de los programas de prevención de acoso escolar en el DIF, constato que las declaratorias internacionales se desdibujan rápidamente cuando colisionan con los intereses económicos sobre el territorio. En la región de la Montaña Alta de Guerrero, esa distancia entre el texto jurídico y la vida cotidiana es palpable. No basta

con firmar convenciones de derechos humanos si el diseño del Estado moderno sigue priorizando la lógica de la acumulación por encima de la vida comunitaria.

Está suave reconocer que nuestra tarea como internacionalistas no es celebrar el marco jurídico como un fin en sí mismo, sino identificar sus fallas operativas para exigir una soberanía real. El andamiaje existe — la Declaración existe, la Relatoría existe, las constituciones plurinacionales existen. Lo que falta es **la voluntad política de activar los mecanismos de presión disponibles**. Y eso, en última instancia, es una disputa de poder, no de derecho. Quedo a su disposición para retroalimentar el debate y seguir construyendo. Un saludo a todos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS — APA 7ª ED.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (s.f.). *Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. Organización de los Estados Americanos. <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/dpi/relator.asp>

López López, F. O. (2023). *Neoliberalismo y despolitización de los derechos humanos*. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Merino, R. (2024). Unraveling a political technology: Free, prior, and informed consent in Peruvian oil and mining sectors. *Journal of Politics in Latin America*, 16(1), 3–25.

Organización de los Estados Americanos. (2016). *Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*.

Paley, D. M. (2018). *Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo*. Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos.

Zaremborg, G., & Torres Wong, M. (2018). Participation on the edge: Prior consultation and extractivism in Latin America. *Journal of Politics in Latin America*, 10(3), 29–58.

DECLARATORIA · USO RESPONSABLE DE IA GENERATIVA

El diseño estructural de esta matriz, la diagramación del código y el apoyo en la articulación de argumentos fueron asistidos por herramientas de inteligencia artificial (Claude / Anthropic). La selección del enfoque analítico, el cruce entre economía política y derechos territoriales, la postura crítica, las metáforas expresivas y la experiencia territorial de referencia son resultado del proceso de estudio e interpretación personal del autor.